

1500107-15.2021.8.26.0428

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Patrícia Ribeiro Bacciotti Parisi

Comarca: Paulínia

Foro: Foro de Paulínia

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... Somente percebeu que se tratava de furto quando o indivíduo entrou novamente no estabelecimento e pegou novos produtos e saiu do local sozinho em direção ao SUPERMERCADO DIA. Após o ocorrido, passava uma viatura da ROMU e veio a solicitar ajuda, momento em que reconheceu o acusado como sendo o autor dos furtos no estabelecimento. Que a Acusada EVERLI, por volta das 17h passou em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Paulínia

Foro de Paulínia

2ª Vara

Praça 28 de Fevereiro, nº 180, Paulínia-SP - cep 13140-285

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500107-15.2021.8.26.0428 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500107-15.2021.8.26.0428

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2033783/2021 - DEL.POL.PLANTÃO PAULÍNIA, 16062296 - DEL.POL.PLANTÃO PAULÍNIA, 170/21/025 - DEL.POL.PLANTÃO PAULÍNIA, 2033783 - DEL.POL.PLANTÃO PAULÍNIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EVERLI PEREIRA DOS SANTOS e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Patrícia Ribeiro Bacciotti Parisi

Vistos.

GENIVAL MOREIRA DA SILVA e EVERLI PEREIRA DOS SANTOS foram denunciados e estão sendo acusados pela prática do crime do artigo 155, § 4º, IV (mediante concurso de agentes), na forma do art. 71, ambos do Código Penal porque no dia 04 de fevereiro de 2021, por volta das 19h00, no interior do estabelecimento "Rancho das Verduras", localizado na Avenida João Aranha, nº 621, nesta cidade, agindo em concurso de agentes, com unidade de desígnios e propósitos, subtraíram, em proveito comum, produtos alimentícios consistentes em verduras, legumes e frutas, e ainda, no mesmo dia, momentos após, no interior do estabelecimento do Supermercado Dia, localizado na Avenida João Aranha, nº 837, nesta cidade, agindo em concurso de agentes, com unidade de desígnios e propósitos e, em continuidade delitiva, subtraíram, em proveito comum, produtos alimentícios consistentes em diversos tipos de carnes (bovina, frango, linguiça) - conforme fls. 12/16.

O réus foram devidamente citados conforme fls. 145/169 e apresentaram defesa prévia às fls. 135/137 e fls. 146/151.

Houve a realização da audiência de instrução, conforme fls. 250/259, oportunidade

na qual foram ouvidas as testemunhas e o réu foi interrogado. A acusada não foi ouvida em juízo, pois revel.

Alegações finais do Ministério Público às fls. 250/259 requerendo a procedência da demanda, com condenação dos acusados nos exatos termos da denúncia.

Já a defesa da ré Everly solicitou sua absolvição ante a ausência de provas suficientes para condenação e, de forma sucessiva, em caso de condenação, a fixação da pena no mínimo legal e cumprimento de pena em regime menos severo (fls. 264/269).

Por fim, a defesa do réu Genival aduziu, preliminarmente, a necessidade de levantamento da revelia do acusado e, no mérito, sua absolvição tendo em vista a alegação de furto famélico, aplicando-se, ainda, o princípio da insignificância. Em caso de condenação solicita a desclassificação para o crime previsto no art. 155, caput, afastando a qualificadora do inciso IV do parágrafo 2º de citado artigo ou ainda sua desclassificação para a forma tentada (fls. 270/278).

É o relatório.

Fundamento e decido.

De início, cabe assinalar que o feito se encontra regular, não havendo máculas a sanar, estando presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, razão pela qual passo ao exame do mérito.

A materialidade delitativa está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante de fl. 06, boletim de ocorrência de fls. 12/16, auto de apreensão às folhas 17/18 e pela prova oral colhida em audiência.

Por sua vez, quanto à autoria e a responsabilidade penal dos réus, procederei à análise conjunta cotejando os fatos relacionados na denúncia com as provas carreadas aos autos.

A testemunha LUANA FIRMO DOS SANTOS, ouvida em Juízo, relatou que o réu GENIVAL adentrou e logo depois saiu do Supermercado DIA informando não encontrar o que procurava. Logo em seguida, a GCM o abordou com os produtos constantes do supermercado. Que foi o réu que entrou e saiu do estabelecimento em que trabalha e identificou os produtos apreendidos com ele. Não sabe informar se GENIVAL realmente pegou as peças de carnes, todavia, fica evidente que são do estabelecimento.

A testemunha WILLIANS CHAVES LIMA, ouvida em Juízo, relatou que estava trabalhando quando percebeu que um indivíduo entrou no estabelecimento comercial pegando produtos de gênero alimentício e colocando dentro de sacolas, posterior entregando a uma mulher, sendo esta identificada como EVERLI. Somente percebeu que se tratava de furto quando o indivíduo entrou novamente no estabelecimento e pegou novos produtos e saiu do local sozinho em direção ao SUPERMERCADO DIA. Após o ocorrido, passava uma viatura da ROMU e veio a solicitar ajuda, momento em que reconheceu o acusado como sendo o autor dos furtos no estabelecimento. Que a Acusada EVERLI, por volta das 17h passou em frente ao estabelecimento, olhando, e foi embora.

A testemunha PEDRO ARTHUR CAPRIO SARTORATO, Guarda Municipal, ouvida em juízo, relatou que estava em patrulhamento na área e foram chamados pelo representante do Ranchão da Verdura e posterior localizaram os acusados nas proximidades do Supermercado DIA. Ambos os estabelecimentos informaram que os produtos de posse dos acusados não foram pagos, isto porque foi feita verificação em sistema atestando o seu não pagamento. O Acusado GENIVAL ainda tentou fugir.

A testemunha LUNÉRCIO ALAN DA SILVA AGOSTINHO, Guarda Municipal, ouvida em juízo, ratificou que os acusados estavam de posse das mercadorias em questão e que estas são pertencentes aos estabelecimentos.

O Acusado GENIVAL, interrogado em Juízo, negou a prática do furto.

A ré Everli Pereira dos Santos foi declarada revel.

De início, destaco que desnecessária a modificação da decisão que decretou a revelia do acusado (fls. 192/193), pois no Processo Penal a ausência do réu não culmina na presunção de veracidade dos fatos, se tratando de questão meramente processual atinente a seu não comparecimento em juízo quando instado a fazê-lo.

Assim, ausente qualquer prejuízo ao réu, o qual compareceu à audiência para seu interrogatório, evidente que automaticamente já foi desconsiderada sua revelia.

No mérito, a ação penal é procedente.

Da análise da prova existente nos autos, bem como daquela produzida em audiência,

verifico inexistirem dúvidas de que os réus efetivamente praticaram os delitos a ele imputados, pois, em que pese a negativa do réu Genival, os fatos narrados na denúncia foram devidamente confirmados pelas testemunhas ouvidas na fase de instrução.

Pois bem. Tendo ocorrido os delitos, os quais envolveram a subtração de produtos avaliados em R\$139,65 (Rancho das Verduras) e R\$295,00 (Supermercado Dia), necessária análise de duas questões: aplicação do princípio da insignificância e do privilégio previsto no parágrafo segundo do art. 155 do Código Penal.

Quanto ao princípio da insignificância, para sua aplicação é necessária a presença dos seguintes requisitos: baixo grau de reprovabilidade da conduta, mínima ofensividade à vítima, mínima lesividade e baixo grau de periculosidade dos agentes. Os requisitos em questão são necessários, pois o reconhecimento do princípio da insignificância implica em atipicidade material da conduta e, consequentemente, na absolvição dos indivíduos que cometem o delito. Dessa forma, os casos que aparentemente se enquadram na hipótese em comento devem ser muito bem avaliados e sopesados por seus julgadores.

No presente caso, muito embora os bens se enquadrem como de valor insignificante, já que, conforme jurisprudência do C. STF o valor considerado para tanto é aquele inferior a $\frac{1}{4}$ do salário mínimo, verifico a ausência do requisito de ausência de periculosidade do agente, já que ambos os réus claramente possuem vida voltada para o crime, conforme se depreende de sua folha de antecedentes (fls. 105/112 e 113/121).

Além disso, os crimes foram praticados em concurso de pessoas, o que afasta também o requisito do baixo grau de reprovabilidade da conduta. Não que se falar em aplicação do princípio da insignificância, portanto.

Refuto também o argumento da defesa de Genival relacionado ao estado de necessidade, com base no furto famélico, já que, para caracterização dessa excludente de ilicitude, é necessário que: a) o fato obviamente seja praticado para mitigar a fome; b) seja o único e derradeiro recurso do agente (inevitabilidade do comportamento lesivo) e c) haja a subtração de coisa capaz de diretamente contornar a emergência; se emergência é fome, tem que ser coisa para matar a fome.

Da análise do auto de exibição e apreensão de fls. 13/14, os réus não furtaram apenas um alimento, o que seria, a princípio suficiente para aplacar sua eventual fome, mas diversas carnes (bovina, linguiça e frango, além de verduras, frutas, legumes e ovos). Além disso, os réus não comprovaram que esse teria sido o único recurso disponível para amenizar sua fome. Em verdade a acusada sequer compareceu em juízo para dar sua versão dos fatos, ao passo que o réu não alegou que teria efetuado a subtração para alimentar-se, mas apenas negou a prática dos delitos. Assim, evidente que não há que se falar, no presente caso, em estado de necessidade.

Assim, a absolvição é meta impossível de ser alcançada quanto aos delitos em questão, pois inexistem nos autos qualquer causa que possa excluir a ilicitude da conduta dos acusados ou elementos que os isentem de culpabilidade, tratando-se de indivíduos plenamente imputáveis.

Portanto, as condutas delitivas praticadas pelos réus se adequa integralmente à figura típica descrita no artigo 155, § 4º IV do Código Penal.

Assim, passo a dosar as penas, o que faço de forma conjunta quanto a ambos os réus, por medida de economia processual, ante a ausência de circunstâncias específicas a serem consideradas para cada um dos acusados.

Na primeira fase da dosimetria, ao se analisar as circunstâncias judiciais dos réus, anoto que eles possuem maus antecedentes (fls. 105/112 e 113/121), motivo pelo qual majoro suas penas em $\frac{1}{6}$, fixando-a em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria ausentes agravantes ou atenuantes.

Por fim, não há causas de diminuição de pena, no entanto presente a causa de aumento da continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal, aumento suas penas em $\frac{1}{6}$, fixando-as, de forma definitiva, em 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

O regime inicial para o cumprimento da pena será o aberto, com amparo no art. 33,

§2º, "c" do Código Penal.

Deixo de conceder-lhes o benefício previsto no art. 44 do Código Penal, uma vez que o regime para cumprimento de pena, ora fixado, lhes é mais benéfico.

Por fim, considerando que não há informações sobre a situação financeira dos réus, fixo os dias multa no valor equivalente a 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir de então.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação contida na denúncia para condenar GENIVAL MOREIRA DA SILVA e a EVERLI PEREIRA DOS SANTOS à pena de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, fixados no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, em virtude da conduta típica descrita no artigo 155, § 4º, IV, do Código Penal, por duas vezes, na forma do artigo 71, todos do Código Penal. Concedo aos réus o direito de recorrerem em liberdade, por não vislumbrar a presença de qualquer dos requisitos ensejadores à decretação de sua custódia cautelar.

Condeno os réus ao pagamento do valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do art. 4º, §9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, com a ressalva do art. 12 da Lei de assistência judiciária (lei 1060/50).

Oportunamente, após o trânsito em julgado:

- Lance-se o nome dos réus no rol de culpados;
- Oficie-se ao TRE para cumprimento do quanto disposto no art. 15 da CF;
- Oficie-se ao Instituto de Identificação Civil do Estado, informando sobre a condenação dos réus;
- Expeça-se guia de execução penal;
- Oficie-se às vítimas comunicando da condenação.
- Expeça(m)-se a(s) certidão(ões) de honorários advocatícios nos termos do Convênio DPE/OAB para esse espécie processual.

Após, archive-se com baixa na distribuição.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Paulínia, 16 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA